

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3106/2532

อัยการ ราชบุรี
นาย ยงยุทธหรือโฮม ชาฎา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

จำเลยกับผู้เสียหายทะเลาะวิวาทกันก่อนเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วจำเลยถือมีดปลายแหลมตามไปจะทำร้ายผู้เสียหายผู้เสียหายได้ใช้ชักอ้อมพรตจักรยานยนต์ตีจำเลยแต่ไม่ถูก จำเลยจึงเข้าประชิดตัวและใช้มีดแทงผู้เสียหาย 2 ครั้ง ถูกที่ต้นแขนขวาและที่ชายโครงขวาทะลุเข้าทรวงอกมีบาดแผลขนาด 12x3x2 เซนติเมตร และ 6x2x3 เซนติเมตร ตามลำดับ เป็นการแทงโดยกะทันหันในเวลากลางคืน โดยจำเลยแทงสุมไปไม่มีโอกาสเลือกได้ว่า จะแทงส่วนไหนของร่างกาย พฤติการณ์ดังกล่าวประกอบบาดแผลยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คงมีความผิดเพียงฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมแทงนายบุญมี ไกรเนตรโดยเจตนาฆ่าแต่นายบุญมีไม่ถึงแก่ความตาย เพียงแต่ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และริบของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ริบมีดของกลางจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529 เวลาประมาณ 20 นาฬิกาเศษจำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงนายบุญมี ไกรเนตร ผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟอง ต่อมาในวันรุ่งขึ้นจากวันเกิดเหตุพนักงานสอบสวนยึดปลอกมีดสำหรับมีดที่จำเลยใช้แทงผู้เสียหายและยึดเหล็กโซ่กัณฑ์จักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายใช้ตีจำเลยจากบริเวณที่เกิดเหตุเป็นของกลาง คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีประจักษ์พยานคือตัวผู้เสียหายและนายพันไกรเนตร บุตรชายผู้เสียหายมาเบิกความยืนยันว่า ผู้เสียหายให้นายพันขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีที่นั่งพ่วงข้างรถพาผู้เสียหายกลับบ้าน ระหว่างทางได้หยุดรถเพื่อปัสสาวะ ขณะนั้นจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจอดใกล้รถของผู้เสียหายแล้วลงจากรถและเดินถือมีดตรงมายังผู้เสียหายในลักษณะที่จะทำร้ายผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงใช้เหล็กโซ่กัณฑ์จักรยานยนต์ตีจำเลยเพื่อป้องกันตัว แต่ไม่ถูกจำเลยเข้าถึงตัวผู้เสียหายและใช้มีดแทงผู้เสียหาย 2 ครั้งถูกที่ต้นแขนขวาและที่ชายโครงขวาของผู้เสียหาย ผู้เสียหายใช้มือขวาแย่งมีดจากจำเลย และใช้มือซ้ายจับโซ่กัณฑ์จักรยานยนต์ตีจำเลย 1 ครั้งเป็นเหตุให้จำเลยถลาไปและมีดกระเด็นหลุดจากมือจำเลย ในระหว่างนั้นผู้เสียหายบอกให้นายพันพาผู้เสียหายไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยตำบลกรับใหญ่ นายพันขับขี่รถของผู้เสียหายวกกลับไปทางเดิมจนถึงสถานีอนามัยดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ขณะเกิดเหตุโจทก์จะมีประจักษ์พยานเพียงตัวผู้เสียหายกับนายพันบุตรชายผู้เสียหายก็ตาม แต่ผู้เสียหายและนายพันก็ยืนยันว่าจำเลยเดินถือมีดเข้าไปหาผู้เสียหายในลักษณะที่จะทำร้ายผู้เสียหายก่อน และมูลเหตุที่จำเลยมาทำร้ายผู้เสียหายก็สืบเนื่องมาจากก่อนเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมงจำเลยกับผู้เสียหายทะเลาะวิวาทกันโดยจำเลยใช้สุราในแก้วสาดผู้เสียหาย และต่อมาจำเลยใช้มือตบท้ายทอยผู้เสียหายอีก ผู้เสียหายรู้สึกโกรธจึงใช้สุราในแก้วสาดจำเลยบ้างและชกต่อยจำเลย เชื่อว่าจำเลยเกิด

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ให้จำคุก 5 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ